

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
משה ארבל

912/25/פ

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – יציאה לחו"ל בדחיית שירות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 43 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, בסעיף 43 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי סעיף 36, לפי סעיף 22ב או לפי פרק ג'1" יבוא "לפי סעיף 36 או לפי סעיף 22ב";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) מי שניתן לו צו דחיית שירות לפי פרק ג'1 יהיה זכאי לצאת לחוץ לארץ למשך שלושה עשר חודשים למטרת לימוד תורה, באישור ראש הישיבה בה הוא לומד".

דברי הסבר

הנוהג בעולם הישיבות מימי קדם היה, שהיו תלמידים נוסעים ללמוד תורה מהתם להכא ומהכא להתם, כפי שנפוץ בגמרא, והוא מפני כי הצלחת הלימוד תלויה במידה רבה "במקום שלבו חפץ" דייקא. כידוע, גם היום ישנה עליה רבתי של בני ישיבות מחו"ל ללמוד תורה בארץ, לא רק מפני קדושתה, אלא גם ובעיקר כדי ללמוד מגדולי התלמידי חכמים וראשי הישיבות שנתברכה בהם ארץ ישראל ב"ה. וכך ממש, ישנן כמה קהילות וחסידיויות, שעיקר מרכזן הוא עדיין בחו"ל, ויסוד גדול בחינוכם הוא לאפשר ללמוד תורה ברצינות באותו המרכז, שבו ליבם חפץ למשך תקופה של כשנה לפחות. מיותר להאריך עד כמה חשוב לימוד באופן של "ליבם חפץ", ובעיקר, עד כמה לימוד כזה דווקא משאיר רושם אמיתי וחזק על כל ימי חייו עד ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

